

CONVOCATORIA 28/24.

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO
AL CUERPO ADMINISTRATIVO, C1-01, CUERPO
GENERAL, PROMOCIÓN INTERNA, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	C	31	D
2	D	32	B
3	B	33	C
4	D	34	A
5	D	35	C
6	B	36	D
7	C	37	C
8	B	38	B
9	A	39	B
10	C	40	D
11	B	41	A
12	A	42	A
13	C	43	D
14	C	44	C
15	B	45	B
16	D	46	D
17	C	47	A
18	B	48	A
19	C	49	B
20	C	50	A
21	A	51	B
22	A	52	B
23	A	53	A
24	D	54	C
25	A	55	A
26	D	56	B
27	D		
28	C		
29	B		
30	A		

1. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el plazo fijado es de 1 mes y la notificación ha sido practicada el 30 de enero, el plazo:

- A) Finaliza el 2 de marzo, porque un mes son 30 días.
- B) Se computará a partir del 30 de enero y finalizará el 28 de febrero.
- C) Se computará a partir del 31 de enero y finalizará el 28 de febrero.
- D) Se computará a partir del 31 de enero y finalizará el 1 de marzo.

2. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando se produzca la desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo:

- A) Se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del silencio, porque el silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
- B) Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- C) Los interesados deberán esperar a recibir su notificación para poder interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
- D) Podrá ser desestimatoria o estimatoria, dado que se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

3. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ¿en qué casos podrán las personas físicas elegir si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no?

- A) En todo momento, sin tener en cuenta ninguna consideración.
- B) En todo momento, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos.
- C) En todo momento si son personas que ejercen una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria y se trata de trámites y actuaciones realizados en ejercicio de dicha actividad profesional.
- D) Sólo en el caso que así se haya previsto en la norma que regule un procedimiento específico.

4. ¿Qué prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, respecto de la comparecencia de las personas ante oficinas públicas?

- A) La comparecencia física de las personas ante las oficinas públicas no será nunca obligatoria.
- B) Cuando esté previsto en la disposición, legal o reglamentaria, que regule un procedimiento específico, podrá requerirse la comparecencia física de las personas ante una oficina pública.
- C) Cuando esté previsto en la disposición, legal o reglamentaria, que regule un procedimiento específico, podrá requerirse la comparecencia de las personas ante una oficina pública, facilitando, siempre que sea posible, la comparecencia por medios electrónicos.
- D) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

5. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos:

- A) Que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.
- B) Que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
- C) Que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
- D) Que no limiten intereses legítimos.

6. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo:

- A) Son siempre inmediatamente ejecutivos.
- B) Son inmediatamente ejecutivos, salvo que se necesite de aprobación superior.
- C) Son inmediatamente ejecutivos, salvo ejecución forzosa por la Administración.
- D) Son inmediatamente ejecutivos, salvo que trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que no quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.

7. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ¿qué implica la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas?

- A) La nulidad de pleno derecho.
- B) La nulidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- C) La anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- D) La anulabilidad del acto en todo caso.

8. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en relación a la convalidación de los actos administrativos:

- A) El acto de convalidación siempre producirá efecto desde su fecha.
- B) La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- C) La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.
- D) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, no podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

9. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si se aprueba con mayoría simple algún acuerdo de órgano colegiado que deba ser aprobado con mayoría absoluta, es:

- A) Nulo de pleno derecho.
- B) Es anulable.
- C) Convalidable.
- D) Nulo o anulable dependiendo del contenido específico.

10. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá solo las cuestiones planteadas por los interesados.
- B) En los procedimientos de carácter sancionador, cuando la resolución sea ejecutiva, se deberá suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.
- C) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluido el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
- D) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

11. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de:

- A) Coordinación, reciprocidad y buena fe negocial.
- B) Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
- C) Buena regulación, discrecionalidad y control judicial.
- D) Cobertura presupuestaria, ejecución forzosa y participación.

12. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, será causa de inadmisión de recurso administrativo:

- A) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente.
- B) Carecer de legitimación el recurrente.
- C) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
- D) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

13. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) En los recursos de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes.
- B) En los recursos potestativos de reposición, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.
- C) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
- D) Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso potestativo de reposición.

14. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento de declaración de lesividad de un acto anulable sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá:

- A) La adquisición de firmeza del acto administrativo.
- B) La indemnización al particular afectado.
- C) La caducidad del procedimiento.
- D) La incoación del procedimiento administrativo.

15. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
- B) Entre otros motivos, será causa de inadmisión de los recursos, tratarse de un acto susceptible de recurso.
- C) Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
- D) La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

16. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados necesariamente en el *Boletín Oficial del Estado*.
- B) Los órganos colegiados tendrán un secretario que deberá ser un miembro del propio órgano.
- C) Para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario, o en su caso, de quienes les suplan, y la de un tercio, al menos, de sus miembros.
- D) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

17. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con relación a la competencia:

- A) Su titularidad puede ser delegada.
- B) Su titularidad no puede ser desconcentrada.
- C) Puede ser ejercida, por delegación, por órganos administrativos que no la tengan atribuida.
- D) Será siempre ejercida por los órganos administrativos que la tengan atribuida.

18. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en materia de subvenciones:

- A) Los acuerdos de imposición de sanciones no pondrán fin a la vía administrativa.
- B) La persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda será el órgano competente para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
- C) Las personas titulares de las consellerias no son competentes, en sus respectivos ámbitos, para la resolución del procedimiento de revocación y reintegro.
- D) En la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones podrá llegarse al momento procedimental de la resolución de la concesión.

19. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe recogerse en las convocatorias de subvenciones, según el artículo 166 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones?

- A) La definición del objeto de la subvención.
- B) El método de comprobación de la realización de la actividad a través del correspondiente plan de control.
- C) La forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes de ayudas.
- D) Los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento.

20. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, las personas titulares de las consellerías, en el ámbito de sus departamentos, son competentes para:

- A) Aprobar el plan estratégico de subvenciones de la consellería.
- B) Aprobar mediante orden o resolución, según proceda, las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.
- C) Acordar e imponer todo tipo de sanciones que corresponda en materia de subvenciones.
- D) La convocatoria de las subvenciones.

21. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.
- B) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que se trate de contratos menores o tengan carácter de emergencia.
- C) Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición se perfeccionan con su formalización.
- D) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, salvo que se adjudiquen sin licitación.

22. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 39 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, será causa de:

- A) Nulidad.
- B) Revocación.
- C) Colusión.
- D) Anulabilidad.

23. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos, se considerarán:

- A) Contratos de suministro.
- B) Contratos de servicios.
- C) Contratos de obra.
- D) Contratos mixtos.

24. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) El valor estimado de los contratos de obras, suministro y servicios excluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- B) El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
- C) En el cálculo del valor estimado de los contratos deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.
- D) El valor estimado de los contratos no incluye el importe de sus modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

25. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el valor estimado:

- A) Excluye el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- B) Excluye las eventuales prórrogas.
- C) Coincide con el presupuesto base de licitación.
- D) No incluye el importe de las modificaciones contractuales previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

26. Señale cuál de los siguientes aspectos no se exige justificar en el expediente de contratación, según el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) La clasificación que se exija a los participantes.
- B) Las condiciones especiales de ejecución del contrato.
- C) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
- D) Los motivos por los que no se hiciese una consulta preliminar del mercado.

27. ¿Cuál de estos derechos no está reconocido por la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales?

- A) Derecho de oposición.
- B) Derecho de rectificación.
- C) Derecho a la supresión.
- D) Derecho de reposición.

28. Señale la respuesta incorrecta. Según el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana:

- A) El ciudadano tiene el deber de utilizar los servicios y contenidos electrónicos a los que se accede en el portal corporativo de la Generalitat de buena fe y evitando el abuso.
- B) En el funcionamiento interno de la Administración de la Generalitat, las comunicaciones y escritos internos de todo tipo que se realicen entre los diversos departamentos, órganos y unidades de la Generalitat se realizarán obligatoriamente por medios electrónicos.
- C) El portal corporativo de la Generalitat no podrá integrar enlaces, contenidos e información procedente de terceros.
- D) El portal corporativo de la Generalitat es el canal electrónico básico de la relación electrónica de la Generalitat con el ciudadano y emplea el sitio <www.gva.es>, el cual se constituye en el dominio de nivel superior, a partir del cual y vinculado al mismo se ordenarán los subdominios existentes en cada momento.

29. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 5 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, el personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos:

- A) Se registrá únicamente por lo dispuesto en el Reglamento de Correos.
- B) Se registrá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.
- C) No se le aplicará nunca el Estatuto básico del empleado público.
- D) Se registrá principalmente por lo dispuesto en las diferentes leyes de función pública según el territorio.

30. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 8 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, corresponde a la consellera o conseller competente en materia de función pública:

- A) Clasificar los puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat mediante el sistema que se determine reglamentariamente.
- B) Crear, mantener y gestionar el Registro de Personal de la Administración Central del Estado.
- C) Fomentar las jubilaciones anticipadas del personal de la Administración de la Generalitat.
- D) Elaborar los títulos de personal funcionario de la Generalitat.

31. ¿Cuál de las siguientes competencias se atribuye a la consellera o conseller competente en materia de función pública por la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana?

- A) Aprobar la oferta de empleo público y los instrumentos de planificación de personal de la Administración de la Generalitat.
- B) Acordar, en su caso, la elevación a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, de los proyectos de ley de la Generalitat en cuestiones de personal y de función pública.
- C) Ejercer como jefatura superior del personal de todas las consellerias.
- D) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo y otros instrumentos complementarios de gestión de la Administración de la Generalitat.

32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la regulación contenida en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana sobre las agrupaciones de puestos de trabajo (APT)?

- A) En el ámbito de la Administración de la Generalitat, las agrupaciones de puestos de trabajo se elaborarán atendiendo a los puestos de trabajo que realizan tareas similares para cuyo desempeño se requiere un perfil de competencias profesionales determinado.
- B) Para el acceso a una agrupación profesional funcionarial de la Administración de la Generalitat no se exigirá estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.
- C) Se entenderá cumplido el requisito para poder participar en los procesos de provisión de puestos adscritos a un cuerpo, desde un puesto adscrito a una agrupación de puestos de trabajo perteneciente al mismo cuerpo en que estén clasificados los puestos convocados, cuando el personal funcionario de carrera acredite la superación de los cursos específicos de formación que a tal fin sean organizados por el órgano competente.
- D) Se entenderá cumplido el requisito para poder participar en los procesos de provisión de puestos adscritos a una agrupación de puestos de un cuerpo, cuando el personal funcionario de carrera pertenezca al mismo cuerpo en que estén clasificados los puestos convocados y acredite la superación de los cursos específicos de formación que a tal fin sean organizados por el órgano competente.

33. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 16 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, el personal empleado público se clasifica en:

- A) Funcionario de carrera, funcionario interino y personal laboral.
- B) Personal funcionario de carrera y personal funcionario interino.
- C) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
- D) Personal eventual y Personal funcionario de carrera.

34. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana ¿en qué situación administrativa se hallará el personal funcionario de carrera que haya sido cesado en tanto no se les atribuya destino en otro puesto de trabajo?

- A) Servicio activo.
- B) Excedencia forzosa.
- C) Suspensión de funciones.
- D) Expectativa de destino.

35. Señale cuál de las siguientes tiene la consideración de falta disciplinaria muy grave del personal funcionario público, según el artículo 170 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana:

- A) El consumo habitual de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que afecte al funcionamiento del servicio.
- B) El incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
- C) El consumo de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que, en el ejercicio de sus funciones, ponga en peligro la integridad física de otras personas.
- D) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

36. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, la adscripción al puesto adjudicado por reasignación de efectivos de un funcionario o funcionaria titular de un puesto suprimido como consecuencia de un plan de empleo ¿qué efectos temporales tendrá?

- A) Tendrá una duración máxima de seis meses, prorrogable por otros seis.
- B) La duración prevista en el plan de empleo, que en ningún caso podrá ser superior a dos años.
- C) La duración prevista en el plan de empleo, que no podrá ser superior a dos años prorrogables en seis meses más.
- D) Tendrá carácter definitivo.

37. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, se entiende como promoción interna horizontal:

- A) La adquisición de un mayor nivel competencial, mediante la obtención de puestos de trabajo con destino definitivo.
- B) El acceso a un cuerpo o escala de otro grupo o subgrupo en los términos previstos en la normativa estatal básica.
- C) El acceso a otro cuerpo o escala de un grupo o subgrupo de igual clasificación profesional.
- D) La progresión profesional a través de un sistema de grados, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

38. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, los sistemas ordinarios para proveer los puestos de trabajo de naturaleza funcional que no tengan titular serán:

- A) Oposición, concurso-oposición y concurso de méritos.
- B) Concurso y la libre designación.
- C) Concurso, libre designación y libre nombramiento.
- D) Concurso, comisión de servicios y adscripción provisional.

39. Señale cuál de los siguientes no es un principio y regla de programación presupuestaria, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
- B) La integridad institucional y la unidad financiera.
- C) La eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- D) La responsabilidad y la plurianualidad.

40. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que se deriven.
- B) Los recursos de la Administración de la Generalitat, se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados.
- C) Los derechos y las obligaciones reconocidos se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro.
- D) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de enero del ejercicio siguiente, siempre que se correspondan con la ejecución de obras de carácter plurianual.

41. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Los programas plurianuales abarcarán un periodo mínimo de tres años.
- B) Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución funcional y territorial de los recursos disponibles.
- C) Los programas plurianuales abarcarán un periodo mínimo de cinco años.
- D) Los escenarios presupuestarios plurianuales no contemplarán los programas de actuación plurianual de los sujetos integrantes del sector público instrumental con presupuesto limitativo.

42. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de las sociedades mercantiles de la Generalitat.
- B) Los programas de gasto pueden tener por finalidad la producción de bienes.
- C) Los programas de gasto establecerán su contenido referido, en su caso, a los ingresos afectados.
- D) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat irá acompañado, entre otra documentación, de un Informe de impacto de género.

43. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) El Proyecto de Ley de Presupuestos irá acompañado, entre otra documentación, de la liquidación del presupuesto de la Administración de la Generalitat del ejercicio corriente.
- B) Entre los ingresos de capital se encuentran los ingresos patrimoniales.
- C) La clasificación territorial agrupará por provincias, comarcas o municipios, los créditos asignados a los distintos centros gestores de gastos e ingresos.
- D) Los estados consolidados de los presupuestos acompañan el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat.

44. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Los programas de gasto agregan el conjunto de ingresos que se consideran necesarios para el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos.
- B) Si el Consell no aprobara el presupuesto de la Generalitat antes del primer día del mes de noviembre del ejercicio correspondiente, se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior.
- C) Los programas de gasto se definirán en términos anuales, si bien deberán contener referencias a los programas plurianuales en que se enmarcan.
- D) Les Corts, a propuesta del Consell, establecerá las condiciones específicas de la prórroga.

45. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, los acuerdos de no disponibilidad de créditos presupuestarios:

- A) Se publicarán en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el plazo de un mes.
- B) Se instrumentarán mediante retenciones de créditos.
- C) Se instrumentarán mediante reposiciones de créditos.
- D) Se publicarán en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en el plazo de 15 días.

46. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, respecto a los anticipos de caja fija:

- A) Los fondos destinados a anticipos tendrán carácter de fondos públicos.
- B) El régimen de justificación se determinará reglamentariamente.
- C) Formarán parte de la Tesorería de la Generalitat.
- D) Son provisiones de fondos de carácter presupuestario que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos.

47. Señale la respuesta incorrecta. Respecto a los anticipos de caja fija y según el Decreto 25/2017, de 24 de febrero, del Consell, por el que se regulan los fondos de caja fija:

- A) En la propuesta de la subsecretaría de cada conselleria deberá especificarse la designación del personal cajero y habilitado.
- B) En la propuesta de la subsecretaría de cada conselleria deberá especificarse el número de cajas pagadoras dentro de cada conselleria.
- C) Corresponderá a las subsecretarías de cada conselleria proponer a la secretaría autonómica competente en materia de tesorería la distribución por cajas pagadoras de los anticipos de caja fija.
- D) Corresponderá a las subsecretarías de cada conselleria proponer a la secretaría autonómica competente en materia de tesorería la cuantía global de los anticipos de caja fija.

48. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 41, sobre gastos de tramitación anticipada, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la adquisición del compromiso de gasto.
- B) La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la adquisición del reconocimiento de la obligación de gasto.
- C) La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la retención del gasto.
- D) La tramitación anticipada podrá llegar, como máximo, al momento inmediato anterior a la aprobación del gasto.

49. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 44, sobre modificaciones de crédito iniciales, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Las modificaciones de crédito se publicarán en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.
- B) Anualmente, la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, establecerá los órganos competentes, en el ámbito del sector público de la Generalitat, para la aprobación de las diferentes modificaciones de crédito.
- C) Siempre que afecten al presupuesto de la Administración de la Generalitat o de sus organismos autónomos, las modificaciones de crédito deberán ser informadas por las intervenciones delegadas o por la Intervención General de la Generalitat.

D) Los expedientes de modificación de crédito deben indicar expresamente los programas, servicios y créditos presupuestarios afectados por la modificación.

50. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, la competencia para autorizar una modificación presupuestaria consistente en transferencias de créditos entre los entre capítulos II y III del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación de los importes previstos en los fondos finalistas, corresponde:

- A) A las personas que tengan asignada la titularidad de las consellerias.
- B) A la persona responsable de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda.
- C) Al Consell.
- D) Al president de la Generalitat.

51. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 44 sobre modificaciones de los créditos iniciales, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos solo podrán ser modificadas durante el ejercicio, dentro de los límites establecidos en esta ley y en las leyes anuales de presupuestos, mediante incorporaciones de crédito, créditos extraordinarios y suplementos de crédito, ampliaciones de crédito, transferencias de crédito y:

- A) Variaciones de límites.
- B) Generaciones y anulaciones de crédito.
- C) Generaciones y reajustes de anualidades.
- D) Anticipos de tesorería y anticipos de caja fija.

52. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la Intervención General de la Generalitat elaborará:

- A) El Plan anual de control financiero permanente.
- B) El Plan general de contabilidad pública.
- C) El Plan anual de auditorías del sector público.
- D) El Plan anual de supervisión continua.

53. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, ¿cuál de los siguientes aspectos no está comprendido en el ejercicio de la función interventora?

- A) La fiscalización previa de los contratos menores, así como los asimilados en virtud de la legislación contractual.
- B) La intervención formal de la ordenación del pago.
- C) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico.
- D) La intervención material del pago.

54. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 127 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, sobre principios contables públicos aplicables a las entidades integrantes del sector público de la Generalitat:

- A) Se compensarán las partidas del activo y del pasivo, y se valorarán globalmente los elementos integrantes de las cuentas anuales.
- B) Los criterios contables se adaptarán de un ejercicio a otro en función de los sistemas de información adoptados.
- C) El reconocimiento de gastos e ingresos, desde el punto de vista económico-patrimonial, debe realizarse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan.
- D) Salvo prueba en contrario, se presumirá que continúa la actividad de la entidad por tiempo definido.

55. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 133 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, sobre contenido de las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos:

- A) El estado de liquidación del presupuesto comprenderá, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de la entidad, así como el patrimonio bruto de la entidad.
- B) La persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda determinará el contenido y estructura de los documentos que conforman la cuenta.
- C) La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales.
- D) El balance comprenderá, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad.

56. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la cuenta general de cada año se formará por la Intervención General de la Generalitat y se elevará al Consell para su remisión a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana:

- A) Antes del 31 de diciembre del mismo año.
- B) Antes del día 30 de junio del año siguiente al que se refiera.
- C) Antes del día 31 de julio del año siguiente al que se refiera.
- D) Antes del 31 de diciembre del año siguiente al que se refiera.